

MUHAMAD ZULQARNAIN BIN ISMAIL

LWN.

NOREENA BINTI IDRIS

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri Bin Abdul Rahman (Ahli Panel)

16 Ogos 2024/ 11 Safar 1446H

Permohonan No. 2403-A0010-451-0036

Kebenaran Merayu – subseksyen 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Muhammad Fadhil Bin Abd Razak daripada Tetuan Afiq Fadhil & Associates

Peguam Syarie Responden:

Tuan Muhammad Shamsyuar Bin Jasmim daripada Tetuan Shamsyuar & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan dan semakan merupakan satu prosiding yang memberikan peluang kedua kepada pihak yang terkilan dengan keputusan yang diperolehi untuk mengemukakan kesnya ke mahkamah lebih tinggi untuk diteliti dan diputuskan. Walaubagaimanapun terdapat kes yang setelah rayuan atau semakan diputuskan pihak-pihak masih tidak berpuas hati dan berhasrat mengemukakan rayuan atau semakan sekali lagi ke mahkamah yang lebih tinggi.

[2] Inilah yang berlaku dalam kes ini di mana Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan **kebenaran merayu** daripada Mahkamah Rayuan Syariah terhadap **keputusan semakan** Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dikeluarkan pada 8/2/2024 melalui kes Permohonan Semakan No. : 2310-H0110-003-0583.

FAKTA KES

[3] Pihak-pihak merupakan pasangan suami isteri dikurniakan tiga orang anak. Responden memfailkan tuntutan perceraian di bawah seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 melalui Saman dan Pernyataan Tuntutan, no. pendaftaran : 10019-055-0111-2021 bertarikh 2/4/2021 di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Shah Alam.

[4] Isu semasa prosiding perceraian di MRS adalah berkaitan rawatan sihir atau saka yang mengganggu kerukunan rumah tangga pasangan. Sehubungan dengan itu, Pemohon telah memfailkan permohonan interlokutori kali pertama pada 24/2/2023 melalui kes mal no. pendaftaran : 2302-L0110-491-0152. Pemohon di dalam permohonan ini antara lain memohon :

- i- Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan kepada seksyen 33 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- ii- Mahkamah menggantung terlebih dahulu kes induk Saman No. : 10019-055-0111-2021 sementara menunggu laporan hasil (sampel) rawatan daripada Perawat Islam;
- iii- Mahkamah memerintahkan Pemohon dan Responden dirujuk kepada Perawat Islam yang bertauliah daripada mana-mana Pusat Rawatan

Islam yang diperakui oleh Jawatankuasa Pengawalan Akidah Majlis Agama Islam Negeri Selangor (MAIS) bagi tujuan rawatan.

- iv- Mahkamah memerintahkan Perawat Islam yang mengendalikan Pemohon dan Responden memberikan syor kepada mahkamah berkenaan rawatan yang patut diterima oleh Pemohon dan Responden dan tempoh rawatan yang diperlukan;
- v- Mahkamah memerintahkan Perawat Islam yang dirujuk oleh Pemohon dan Responden menyediakan satu laporan hasil (sampel) rawatan diterima Pemohon dan Responden dan diserahkan kepada Mahkamah Yang Mulia.
- vi- Apa-apa yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia.

[5] Pada 18/7/2023 Hakim MRS Shah Alam telah meluluskan permohonan Pemohon. Mahkamah berikan 2 bulan tempoh rawatan dan mengarahkan laporan rawatan dikemukakan kepada mahkamah. Pada 21/9/2023, Mahkamah menerima laporan rawatan dan memutuskan agar prosiding perceraian perlu diteruskan. Selain itu, Pemohon dan Responden diarahkan melantik Hakam keluarga masing-masing pada 19/10/2023.

[6] Pemohon tidak berpuas hati dengan kaedah perawatan pertama yang didakwa tidak dilakukan mengikut garis panduan perawatan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). Pada tarikh 18/10/2023 Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori (kali kedua) melalui Notis Permohonan No. Pendaftaran : 2310-L0110-491-0887. Pemohon antara lain memohon :

- i- Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan kepada seksyen 33, 39 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

- ii- Mahkamah memerintahkan Pemohon dan Responden dirujuk kepada Pakar Perawat Islam iaitu YBHG Tuan Guru Shaikh Dr Jahid Bin Haji Sidek Al Khalidi untuk diperiksa dan dirawat secara bersama di Pusat Rawatan Islam Manarah RSI @ Rumah Pemulihan Astana Budi, Lorong Beringin Batu 17, Jalan Kuang, 48050 Rawang, Selangor.
- iii- Mahkamah memerintahkan Pakar Perawat Islam iaitu YBHG Tuan Guru Shaikh Dr Jahid Bin Haji Sidek Al Khalidi memeriksa mengikut Method Mengesan Syaitan dan Jin mengikut Kaedah yang digariskan dalam Modul Istitabah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).
- iv- Mahkamah memerintahkan Pakar Perawat Islam iaitu YBHG Tuan Guru Shaikh Dr Jahid Bin Haji Sidek Al Khalidi menyediakan satu laporan hasil pemeriksaan dan memberikan syor berkenaan rawatan yang patut diterima oleh Pemohon dan Responden dan tempoh rawatan yang diperlukan untuk diserahkan kepada Mahkamah Yang Mulia.

[7] Prosiding kes diteruskan pada 19/10/2023 di mana MRS Shah Alam meneruskan prosiding perceraian bagi lantikan Hakam keluarga. Pemohon tidak berpuas hati dan mendakwa Hakim Bicara khilaf apabila meneruskan prosiding perceraian perlantikan hakam keluarga dan dalam masa sama memberikan tarikh-tarikh pemfailan affidavit jawapan dan affidavit balasan bagi kes interlocutori kedua Pemohon. Pemohon mendakwa sepatutnya prosiding perceraian ditangguhkan bagi memberi ruang perjalanan prosiding permohonan interlocutori kedua sebagaimana yang berlaku dalam kes permohonan interlocutori yang pertama.

[8] Pemohon kemudian memfailkan Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) Shah Alam pada 27/10/2023 dan didaftarkan dengan no.

pendaftaran : 2311-H0110-003-0583. YA Hakim MTS telah memutuskan permohonan semakan ini pada 8/2/2024 dan keputusannya adalah seperti berikut :

- i- Semakan Pemohon ditolak;
- ii- Mahkamah memerintahkan prosiding kes saman no. 10019-055-0111-2021 di MRS S Alam, Selangor hendaklah diteruskan; dan
- iii- Pemohon hendaklah membayar kos sebanyak RM 3,000.00 kepada Responden.

[9] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan semakan ini dan memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu melalui pendaftaran kes mal no. : 2403-A0010-451-0036 berdasarkan kepada peruntukan seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[10] Setelah semua keperluan pemfailan pliding dan hujah dilengkapkan oleh pihak-pihak, kes ini dibawa ke hadapan kepada kami Panel Hakim Rayuan yang telah dilantik untuk meneliti dan memutuskan permohonan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH (MRyS)

[11] Lazimnya dalam memberikan pertimbangan kepada permohonan kebenaran merayu, kami akan merujuk kepada peruntukan Seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAINS 2003)

“Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

68. (1)...

(2) *Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan*

kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu."

Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, MRyS Negeri Selangor dalam kes **Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin, kes permohonan No. 10000-002-0047-2016** yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i. Satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

[12] Kendatipun kami mendapati Pemohon dan Responden menghujahkan kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi bagi mendapatkan kebenaran merayu namun kami perlu mengulas satu isu lain terlebih dahulu iaitu sama ada permohonan kebenaran merayu yang dipohon oleh Pemohon menepati kehendak seksyen 67 (2) EPAINS 2003.

KEBENARAN MERAYU ATAU KEBENARAN MENYEMAK

[13] Kami mendapati Permohonan yang difailkan oleh Pemohon adalah Permohonan Kebenaran Merayu. Permohonan ini diperuntukkan di bawah seksyen

67(2) EPAINS 2003 bagi membolehkan MRyS mendengar permohonan melibatkan *suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.*

[14] Walaubagaimanapun kami mendapati kebenaran merayu yang difailkan oleh pemohon dalam kes ini adalah terhadap **suatu semakan** daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara MTS di dalam Kes Mal No. : 2310-H0110-003-0583. Hal keadaan ini kami dapati bercanggah dengan peruntukan di bawah seksyen 67(2) EPAINS 2003. Ini kerana peruntukan tersebut hanya memperuntukkan **bidangkuasa MRyS mendengar permohonan kebenaran merayu terhadap suatu rayuan bukan suatu semakan** daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.

[15] Penelitian lanjut berhubung perkara ini boleh dilihat melalui kes rayuan mal antara **Rozali Bin Ismail Iwn. Justynn Cassandra Binti Mohamad Firdaus. No. Kes Rayuan Mal : 14000-002-0015-2020 :**

Kes ini merupakan kes Permohonan Kebenaran Merayu Terhadap Keputusan Semakan. Pemohon dalam kes ini telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah:

- i- Pemohon diberikan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan semakan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur bertarikh 28 Januari 2019 melalui permohonan kes Mal No. 14500-003-0038-2019 berdasarkan kepada peruntukan seksyen 52(2) Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505]

- ii- Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari selepas kebenaran merayu diberikan.

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam penghakiman mereka telah memberikan panduan bahawa berdasarkan kepada seksyen 52 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah terbahagi kepada dua iaitu:

- i- Terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya iaitu di bawah seksyen 51 Akta 505; dan
- ii- Terhadap apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul ketika Mahkamah Tinggi Syariah mendengar rayuan terhadap sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah dan keputusan terhadap persoalan undang-undang itu telah menyentuh keputusan rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu.

Seksyen 52 Akta 505 ini sama sekali tidak menyebutkan bahawa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah boleh dirayu atau dibuat semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah.

Panel Hakim Mahkamah Rayuan yang mendengar permohonan ini seterusnya menyatakan bahawa apa-apa keputusan atau arahan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan terhadap Mahkamah Rendah Syariah tidak boleh dirayu atau disemak ke Mahkamah Rayuan Syariah, Sehubungan

dengan itu, Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes ini berpandangan bahawa sebarang kebenaran semakan atau rayuan tidak boleh diberikan terhadap kes sedemikian. Panel Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes ini sebulat suara memutuskan:

- i- Permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu Pemohon DITOLAK; dan
- iii- Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden sebanyak RM 5,0000.00.

[16] Oleh yang demikian, berdasarkan kepada dapatan di atas, kami tidak berhasrat melanjutkan ulasan terhadap kehendak undang-undang bagi pertimbangan kebenaran merayu di bawah seksyen 67 (2) EPAINS 2003. Justeru kami mendapati Permohonan ini adalah tersasar dan tidak mempunyai merit untuk dibenarkan. Seterusnya kami bersetuju mengawardkan kos kepada Responden sebanyak RM 3,000.00. Jumlah ini adalah berdasarkan kepada Kaedah 5 Kos Tetap, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi Elaun Dan Kos) 2006 :

Kos Tetap

- 5. Kos tetap hendaklah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Keempat

Jadual Keempat, kos tetap kepeguaman bagi kes-kes yang tidak boleh dinilai dengan wang pada peringkat MRyS ditetapkan tidak melebihi RM 5,000.00.

KESIMPULAN

[17] Berdasarkan kepada penelitian dan dapatan kami di atas serta SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan Afidavit Tambahan Pemohon dan Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon dan Hujah pihak-pihak, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

1. Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran merayu adalah **DITOLAK**; dan
2. Responden diawardkan kos sebanyak RM 3,000.00. Pemohon diperintahkan membayar kos tersebut kepada Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh:

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003
.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

2. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. **YA DATO' HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor